

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 설계·감리용역계약 부적정

2. 관계기관 : ◇◇▼▼■■■

3. 내 용

가. 업무개요

◇◇▼▼■■■에서는 화재 발생 시 즉각적인 대피가 어려움에 따라 화재 예방 시설물 보강을 통하여 화재 예방 대응체계를 마련하고자 화재대피소 설치공사 시행을 위한 설계·감리용역 계약을 추진하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항제5호가목2)에 따르면 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약으로 정하고 있습니다.

또한, 공단 「감사규정시행세칙」 제34조(일상감사의 대상과 범위) 에서는 일상감사의 범위와 대상 업무는 별표 2와 같다. 다만, 감사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 범위를 변경할 수 있다고 정하고 있습니다.

[별표 2] 일부 발체

7. 계약 : (4) 제조 및 용역·외주가공 : 매 건당 2천만원을 초과하여 계약 및 집행을 위한 내부방침

따라서 ◇◇▼▼■■■에서는 제조 및 용역·외주가공이 매 건당 2천만 원을 초과하여 계약 및 집행을 위한 내부 방침 시 감사실에 일상감사 의뢰를 하여야 하며, 이를 통해 투명하고 공정한 일반경쟁입찰을 실시하여 낙찰자와 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 ◈◈▼▼▣▣ 종합감사 시 화재대피소 설치공사 계약을 확인한 결과, [표]와 같이 설계·감리용역 계약 추진 시 건축사무소의 견적금액이 설계(19,800천원), 감리(5,600천원)으로 2천만 원을 초과하는 계약 및 집행으로 일상감사를 실시하여야 하나, 설계와 감리용역을 분리하여 동일 건축사무소와 각각의 분할수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

[표] 설계·감리용역 분할수의계약 내역

(단위:천원)

계약건명	계약일자	계약금액	계약기간	계약업체
화재 대피소 설계 용역	2022-08-26	19,800	'22-08-29~'22-09-27	EE★FF사
화재 대피소 감리 용역	2022-10-05	5,600	'22-10-05~'22-12-31	

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ◈◈▼▼▣▣장은
 - 향후 계약체결 시 관련법률을 철저히 준수하여 주시고, (통보)
- ㉡㉡㉡㉡는
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)